

제429회 국회
(정기회)

법제사법위원회회의록
(법안심사제1소위원회)
(임시회의록)

제 7 호

국회사무처

일 시 2025년11월24일(월)

장 소 법제사법위원회회의실

의사일정

1. 검찰청법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2206666)
2. 검찰청법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214268)
3. 국적법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2205121)
4. 형사소송법 일부개정법률안(조배숙 의원 대표발의)(의안번호 2205369)
5. 형사소송법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2213459)
6. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2213215)
7. 형사소송법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2209748)
8. 형사소송법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2210135)
9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2201549)

상정된 안건

1. 검찰청법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2206666) 2
2. 검찰청법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214268) 2
3. 국적법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2205121) 6
4. 형사소송법 일부개정법률안(조배숙 의원 대표발의)(의안번호 2205369) 14
5. 형사소송법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2213459) 14
6. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2213215)
..... 19
7. 형사소송법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2209748) 24
8. 형사소송법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2210135) 24
9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2201549) 24

(09시39분 개의)

○소위원장 김용민 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 법제사법위원회 제7차 법안심사제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 지난 회의 때 심사하지 못했던 검찰청법 일부개정법률안과 국적법 일부개정법률안을 포함해 9건의 법안을 심사하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가도록 하겠습니다.

언론의 취재는 여기까지만 허용하겠습니다. 언론인 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다.

1. 검찰청법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2206666)

2. 검찰청법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214268)

(09시40분)

○소위원장 김용민 의사일정 제1항 및 제2항, 이상 2건의 검찰청법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정환철 의사일정 제1항 및 제2항은 민형배 의원, 김용민 의원이 대표발의한 검찰청법 개정안입니다.

2쪽으로 하겠습니다.

두 가지 내용을 담고 있는데요. 지역검사장 직선제 도입 관련이고요. 개정안 주요 내용은 자료로 같음하고 5쪽으로 하겠습니다.

지역검사장 직선제 관련 찬반 의견이 있습니다. 찬성의견은 직선을 통해서 민주적 정당성 확보라든지 검찰청 조직의 민주적 구성 및 운영을 기대할 수 있는 점 등을 찬성의견으로 내세울 수 있고요. 반대의견은 오히려 검찰권 행사의 공정성, 정치적 중립성을 저해할 수 있는 측면 등이 있다는 반대의견도 있습니다.

하단에 보면 추가 논의사항으로 현재 정부조직법 등을 통해서 검찰청 폐지와 공소청 및 중대범죄수사청 분리·신설 예정이라는 점 등을 고려해서 지역검사장 직선제 논의도 필요할 것 같고요. 그리고 관할 조정 문제라든지 지방 단위의 검찰사무가 무엇인지 전국 단위의 검찰사무가 무엇인지 등을 구분하는 방안 등에 대해서도 논의가 필요할 것으로 보았습니다.

조문을 넘기셔서 18쪽으로 넘어가도록 하겠습니다.

두 번째 안건으로 퇴직 검사의 국회의원선거 등 공직 입후보 제한기간을 확대하는 민형배 의원안, 김용민 의원안입니다.

주요 내용을 보시면 검사가 국회의원 등 공직선거에 입후보하기 위해서는 현행의 경우 선거일 전 90일, 비례대표선거나 보궐선거 등은 입후보하기 위해서는 선거일 전 30일까지 그 직을 그만두도록 공직선거법에 이렇게 규정이 되어 있습니다. 이 제한을 확대해서 검찰청법은 민형배 의원안의 경우에는 퇴직 후 1년, 김용민 의원안의 경우에는 3년이 지난 다음에 공직선거법에 따른 후보자 등록이 가능하도록 그렇게 규정하는 내용입니다.

19쪽의 검토보고 요지는 참고자료로 같음하고 20쪽의 검토의견을 간략하게 보고드리겠습니다.

20쪽입니다.

개정안의 취지는 검사가 수사·기소 등의 업무 수행을 하면서 그 권한이 정치적으로 악용될 소지를 더욱 엄격히 제한하고 그리고 국민 전체에 대한 봉사자로서의 역할에 더욱 집중하라는 취지에서 입법 취지가 인정된다고 보았습니다. 관련해서 검찰청법도 정치적 중립이나 정치운동 관여 금지 이런 부분을 규정하고 있기 때문에 그러한 취지와도 일부

맞는 부분이 있다고 보았습니다.

그러나 개정안 관련해서 좀 더 충분한 논의가 필요한 부분은 일단 제한의 비례성과 관련해서 검사의 공직선거 후보자 등록 제한기간을 확대하는 것은 헌법 25조의 공무담임권, 피선거권 제한을 강화하는 부분이기 때문에 개정안을 통해서 추구하고자 하는 공익과 그리고 검사가 받게 되는 기본권 제한 간의 비례성이 맞는지 여부에 대해서 심도 있게 논의할 필요가 있습니다.

이러한 입장과 관련해서 현재 결정례가 예전에 검찰총장 퇴직 후 정당 발기인이나 당원이 될 수 없도록 규정하고 있던 구 검찰청법이 있습니다. 그에 대해서 기본권 제한으로서 너무 차별의 합리성 인정이 어렵다. 그리고 입법목적 달성 효과도 의심스러워 과잉금지원칙 위반이라고 판시한 예가 있고요.

21쪽에 보면 지자체의 장이 해당 지자체의 관할구역과 같거나 겹치는 선거구역에서 실시되는 지역구 국회의원선거에 입후보하고자 하는 경우에도 해당 선거일 180일 전까지 그 직을 사퇴하도록 규정하고 있던 것도 침해 최소성 원칙이나 그리고 법의 균형성 원칙에 위배됐다고 판시한 사례가 있습니다.

두 번째, 비슷한 취지인데요. 이런 강화된 제한을 검사에게 부과하는 것이 특별한 사유가 있는 것인가, 일반적으로 다른 행정부의 공무원의 경우에는 유지되고 있는데 검사의 경우에 3년이나 1년 유지할 경우에 최소 4배에서 10배 수준으로 제한 기간이 확대되는 이런 부분을 상대적으로 직종에 따라서 이렇게 차별 이유가 되는지에 대해서 추가적으로 논의할 필요가 있고요. 법체계적 측면도 공직선거법에 규정하는 것이 적절하지 않은가에 대한 논의가 필요하다고 보았습니다.

23쪽입니다.

부칙 적용례와 관련해서 민형배 의원안하고 김용민 의원안이 있는데요. 민형배 의원안의 경우에는 이 법 시행 이후 퇴직하는 검사부터 적용하도록 해서 일반적인 적용례를 적용하고 있습니다마는 김용민 의원안의 경우에는 이 법 시행 당시 퇴직 중인 검사에게도 적용하도록 명시하고 있기 때문에 김용민 의원안의 경우에는 이 법 시행 전에 공직선거 후보자 등록을 위해서 퇴직한 검사의 신뢰를 침해하는 부분이 있습니다.

그래서 선거일 전 90일이나 현행법에 따라서 30일 전에 혹시 퇴직을 했더라도 개정안 규정이 적용되어서 공직선거후보자 등록을 못 하게 되는 경우가 발생하게 되는데 이 경우도 당사자인 검사의 신뢰를 보호할 것인지 아니면 소급적용을 통해서 공익적 목적을 달성하는 부분 어느 쪽 이익이 큰지 과잉금지나 이익형량, 소급입법금지, 신뢰보호 원칙 등을 고려해서 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법률안 심사를 위해 이진수 법무부차관과 배형원 법원행정처 차장께서 출석하셨습니다.

법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 먼저 검사장 직선제 도입과 관련해서 이는 주민 직선을 통한 민주적 정당성 확보, 검찰권 행사에 대한 지역주민에 의한 직접통제 및 책임성 확보, 지역현안과 형사 정책 수요에 맞는 검찰권 행사 등을 도모하기 위해 발의된 것으로 이해하고 있습니다.

다만 검사장 직선제는 미국에서만 제한적으로 시행되고 있는 제도이고 헌법상 대통령의 공무원 임면권을 제한할 우려가 있습니다. 또한 검찰에 대한 공정성, 정치적 중립성을 해하고 지역 간 불균형이 발생할 우려가 있으며 법무부장관, 검찰총장의 지휘·감독권과도 조화되기 어려운 점 등이 있으므로 신중하게 검토될 필요가 있습니다.

다음으로 퇴직 검사 입후보 제한기간 확대와 관련하여 검사가 담당하는 수사·기소와 공소유지 및 형 집행 업무 등이 정치적 목적으로 영향을 받을 우려가 있기 때문에 정치적 중립성 및 공정성 확보를 위해 제한하는 개정안의 입법 취지에는 공감합니다.

다만 현행 공직선거법상 검사는 다른 국가공무원과 동일하게 선거일 전 90일까지 퇴직하면 입후보할 수 있는데 검사만을 특정하여 제한하는 것이 헌법상 공무담임권, 직업선택의 자유, 평등권을 침해하지 않는지 검토할 필요가 있습니다. 또한 검사를 비롯하여 형사사법 절차에 관여하는 법관, 공수처 검사, 경찰청 소속 공무원 등 퇴직 후 일정 기간 출마를 제한할 필요성이 있기 때문에 개별법이 아니라 공직선거법상 제한 규정을 두는 방안 등을 입법정책적으로 검토할 필요가 있다고 생각합니다.

마지막으로 부칙 규정과 같이 이미 퇴직한 검사들에 대해서도 적용하는 경우에는 헌법상 신뢰보호 원칙, 소급금지 원칙에 반하지 않는지 검토할 필요가 있다는 것이 법무부의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 다음 법원행정처 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법원행정처차장 배형원 우선 지역검사장 직선제 도입과 관련해서는 검찰청을 폐지하는 내용으로 개정된 정부조직법의 시행 경과 등에 비추어서 개정의 필요성을 추가적으로 검토할 필요가 있다는 입장입니다.

퇴직 검사의 입후보 제한기간 확대와 관련해서는 직업 선택의 자유 침해 여부와 유사 사례에 대한 헌법재판소의 결정 이유 등을 고려해서 종합적으로 판단할 필요성이 있다고 봅니다.

마지막으로 부칙 적용례에 관련해서는 시행 당시 퇴직 중인 경우에 적용 범위가 어떻게 될 것인지에 대해서 좀 명확히 할 필요가 있고 소급입법의 우려 등은 없는지에 대해서 추가적으로 검토가 필요하다는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들께서 토론해 주시기 바랍니다.

나경원 위원님.

○나경원 위원 간단히 말씀드리겠습니다.

민형배 의원님이 발의한 검찰청법 개정안 직선제 부분은 지금 민주당이 이야기하는 것과 모순됩니다. 정치적 중립성 부분을 말씀하시는데 오히려 검사를 정치판에, 검찰을 정치판에 아예 데리고 들어오는 것이다. 그래서 반대한다는 입장을 말씀을 드리고요.

퇴직 검사 입후보 제한 부분도 검사에 대해서만 특별히 출마를 제한했을 경우에 위헌 소지가 있지 않느냐라는 부분을 지적합니다.

○소위원장 김용민 다른 또 토론하실 위원님 계십니까?

조배숙 위원님 토론하십시오.

○조배숙 위원 민형배 의원 법안이 발의된 시점을 보니까 아마 민형배 의원님께서

검찰청이 폐지된다는 것을 생각을 못 하고 발의를 하신 것 같아요, 그때. 그런데 시점이 변해서 상황이 변했거든요. 그런데 검찰청이 폐지가 되고 지금 결국 공소청만 남게 되고 하는데 이런 상황에서 이게 문제가 수사·기소권이 같이 있어 가지고 좀 권한이 막강하다 그래서 그것을 좀 견제하기 위해서 일반 민의에서 견제하기 위해서 지역 검사장 제도를 두자는 이런 것 같은데 이제 검찰청이 폐지되는 마당에 그 전제가 사라졌기 때문에 이런 부분이 제가 볼 때는 좀 설득력을 좀 잃고 있다 이런 생각이 들고요.

그리고 또 퇴직 검사에 대해서 일정 기간 출마를 못 하게 하는데 저는 잘 지적을 했습니다만 지금 이런 부분에 있어서 제한을 하려면 사실은 판사도 마찬가지 아닙니까? 그런데 판사는 그런 제한이 없고 검사만 꼭 짊어 가지고 더 불리한 제한을 둔다는 게 다른 직역과 관련해서 형평에 어긋날 것이고요. 그리고 또 김용민 의원님 안에 보니까 민형배 의원안은 부칙에 시행 후 퇴직한 검사부터 적용하게 돼 있는데 ‘시행 중 퇴직하는 검사’, 그거는 불소급의 원칙에 어긋나기도 하고.

차관님, 시행 중에 퇴직하는 검사라는 게 무슨 말일까요? 그냥 사표 제출하면 보통 수리가 금방 됐었잖아요. 그런데 요새는 사표를 제출해도 수리가 잘 안 되는 것 같아요. 그 이유가 있습니까? 몇 분은, 그러니까 제가 지난번에 국정감사 때 자료 요청을 해 봤는데 한 백몇 명이 냈는데 그중에 아직도 수리가 안 되고 검토 중이라는 게 한 열 명 정도는 되는 것 같더라고요. 그 이유가 뭔가요?

○**법무부차관 이진수** 지금 중징계 이상의 사유가 있으면 사표 수리를 할 수 없도록 되어 있고요. 그런데 지금 수사기관이 여러 수사기관, 즉 공수처라든지 경찰 등등 여러 기관으로 나누어져 있고 거기에 대해서 저희가 공문을 송부하고 또 회신받는 데 걸리는 시간과 함께 또 중징계 사유가 있는지 판단에 대한 부분도 있어야 되기 때문에 과거보다는 시간이 조금 소요가 되는 면이 있습니다.

○**조배숙 위원** 그러면 여기 사퇴 중이라고 하는 것은 그런 경우를 예상한 경우일까요?

○**법무부차관 이진수** 제가 의원님께서 이 용어를 쓰시는 내용까지는 제가 사실, 어떤 의미로 이 용어를 사용하셨는지는 제가 정확하게는 이해를 하지 못하고 있습니다.

○**조배숙 위원** 알겠습니다. 어쨌든 이게 우리가 대원칙으로 삼고 있는 불소급과 소급입법금지의 원칙 여기에 조금 어긋난다 이런 말씀을 드립니다.

○**소위원장 김용민** 토론하실 위원님 계십니까?

박균택 위원님.

○**박균택 위원** 차관님, 검사들 중에 유독 공명심이 앞서거나 좀 정치적 욕심이 큰 사람들이 분명히 있지요? 꼭 검찰만 그런 건 아니지만 검사들 중에 그런 사람이 있었고 또 앞으로도 있을 것 아닙니까? 대표적인 예가 윤석열 검사, 한동훈 검사였었지요?

○**법무부차관 이진수** 검찰에 다양한 구성원이 있어서 국민들께서도 비판하시는 부분이 있다고 생각합니다.

○**박균택 위원** 물론 검사가 이제 직접수사권을 행사하지 못하게 된다고 한다면 윤석열 같은 처신을 할 사람이 또 한동훈 같은 그런 자기 어떤 소화적인 명예를 추구하는 사람들이 좀 적어지긴 할 것입니다마는 그래도 검찰은 지금 여전히 보완수사권은 존치해야 한다고 또 주장을 하고 또 그것을 찬동하는 분들도 있지 않습니까?

○**법무부차관 이진수** 예, 그렇습니다.

○**박균택 위원** 그리고 기소 여부를 결정하고 또 공소 유지를 하는 과정에서 자기의 명예를 드러내 가면서 자기의 정치적인 욕망을 꿈꾸는 사람이 앞으로 나타나지 말라는 법이 없을 것 같은데, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 이게 모든 검사를 상대로 제한하는 것에 대해서 반대이신 취지인 것 같은데, 윤석열·한동훈 방지법 같은 것은 필요한 것 아닙니까? 그렇다고 한다면 어느 대상을, 어느 직위에 있는 사람을 상대로 어느 기간 동안 출마를 금지한다든가 이런 식의 최소한의 대책은 좀 제시를 해주시면서 말씀을 해 주셔야 설득력이 있는 것이지 그냥 헌법에 나와 있는 공무담임권이니 직업 선택의 자유니 이런 얘기를 토대로 전부를 반대하듯이 얘기를 하면 공감을 얻기가 어려운 부분도 있을 것 같은데, 어떻습니까?

○**법무부차관 이진수** 저희가 정치검찰이라고 비판받았던 많은 부분들이 직접수사 개시와 관련된 범죄들이 많았습니다. 위원님 잘 아시다시피 이번에 중수청이 신설됨으로 인해서 저희가 검찰에서는 더 이상 직접수사를 개시하지는 않게 되었습니다. 이런 부분들이 결국 검찰 결정의 객관성, 공정성을 강화하는 방향이라고 보고 있고요.

다만 그러면 구성원들이 이와 같은 정치적 성향을 표출하는 부분들을 저희가 어떻게 더 그런 비판에서 자유롭고 공정하게 비쳐질 것이냐의 문제인데요. 그 부분을 이렇게 공직선거법의 출마 기간 제한으로 가져 가는 것이 바람직한 것인지, 또한 그 기간은 얼마로 해야 되는 것이 맞는 것인지에 대해서는 저희들도 조금 더 검토를 해 봐야 될 문제인 것 같습니다.

○**박균택 위원** 아무튼 왜 이런 법안이 나왔는지 그 배경을 이해하신다고 한다면 저는 충분한 대안을 제시해 가면서 의견을 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다.

○**법무부차관 이진수** 예, 저희도 정치검찰이라는 비판을 받지 않도록 더욱더 노력해 나갈 계획입니다.

○**소위원장 김용민** 토론하실 위원님 또 계십니까?

안 계시면 이걸 이 정도로 정리를 할까요, 더 논의를 하는 것으로?

다만 몇몇 위원님들께서 말씀을 주셔서 제가 한 가지만 말씀드리면, 이게 지금 검찰청법을 논의하니까 출마 제한이 검사들에게만 있는 것처럼 보이지만 지금 법원조직법 개정안도 발의돼서 판사에 대해서도 동일한 방식의 제한을 검토해야 될 필요성, 사회적인 요구가 있다는 것을 말씀드리겠습니다.

그러면 의사일정 제1항 및 제2항의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

3. 국적법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2205121)

(09시57분)

○**소위원장 김용민** 다음으로 의사일정 제3항 국적법 일부개정법률안을 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정환철** 의사일정 제3항은 국적법 개정안입니다. 서영교 의원이 발의하셨습니다.

독립유공자 직계존·비속의 배우자에 대한 간이귀화 관련된 안입니다.

2페이지로 들어가겠습니다.

크게 쟁점은 하나인데요. 외국인인 독립유공자 직계존·비속의 배우자에 대한 간이귀화

의 국내 거주 요건을 완화하는 내용입니다.

주요 내용을 보시면 배우자가 독립유공자의 직계존·비속이고 대한민국 국민인 외국인으로서 그 배우자와 혼인한 후 7년이 지나고 혼인한 상태를 유지하면서 대한민국에 주소가 있는 사람인 경우에 귀화요건을 완화해서 한국인이 될 수 있도록 간이귀화를 보다 용이하게 하려는 그런 개정안입니다.

검토보고, 밑에 있는데요.

현행 외국인이 한국인이 될 수 있는 귀화제도를 간략하게 보고드리면, 잘 아시겠지만 외국인이 통상적으로 한국인이 되는 일반귀화가 있고요. 그리고 대한민국 국민과 친자관계라든지 혼인관계가 있는 경우에 한국 국적 신청을 할 수 있는 간이귀화가 있고요. 대한민국의 특별한 공로자에게 인정되는 특별귀화 이렇게 세 가지가 있습니다.

개정안의 경우에는 해외 관련해서는 해외에 거주 중인 독립유공자 본인이라든지 그 배우자, 직계존·비속은 특별귀화로 대한민국 국적을 취득할 수 있는 특별공로자 이런 제도가 있습니다. 그러나 독립유공자의 직계존·비속의 배우자의 경우에는 그 직계존·비속이 대한민국 국민인 경우를 기본으로 해서 간이귀화로 국적 취득이 가능한데, 이 경우에…… 3쪽 하단에 국적법 6조의 간이귀화 2항이 있는데요. 거기를 보시면 일정한 혼인기간이 반드시 필요하고 거주기간이 필수적으로 요구가 되고 있습니다.

즉 그 배우자와 혼인한 상태로 대한민국에 2년 이상 계속해서 주소가 있거나 그 배우자와 혼인한 후 3년이 지난 후 혼인한 상태가 유지되면서 대한민국에 1년 이상 계속해서 주소가 있어야 된다는 그런 엄격한 요건을 갖추어야 간이귀화의 요건을 만족시킬 수 있습니다.

3쪽의 입법취지를 보시면, 개정안은 혼인기간이 7년 이상 지난 경우에는 혼인의 진정성이 있다고 볼 수 있다. 따라서 독립유공자 직계존·비속이자 대한민국 국민의 배우자는 비록 국내 주소 요건이 없더라도 간이귀화가 가능하도록 요건을 완화하는 취지인데요. 이는 독립유공자의 유족, 유족의 배우자 이런 부분을 예우하고 또 대한민국에 정착을 용이하게 하려는 점에서 입법취지가 인정된다고 보았습니다.

추가적으로 조금 논의할 부분이 법무부하고 법원행정처의 경우에 국적취득 요건에서 거주 요건은 국민의 일원으로 인정하기 위한 심사이고 또 한국 사회에 적응하기 위한 생활기반 형성을 했는지에 대한 심사 그리고 혼인의 진정성까지를 추정할 수 있는 심사 등을 위해서 필요한 최소한의 기간이라는 의견에 대해서 논의가 필요하고, 둘째는 자료로 갈음하도록 하겠습니다.

이상 보고 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 법무부는 독립유공자를 예우하고 그 후손의 가족이 대한민국 국적을 보다 간이하게 취득할 수 있도록 하자는 입법취지에 공감합니다.

다만 귀화 허가는 우리나라에 정착해서 우리 국민과 더불어 살아 가려는 의지를 가진 외국인에게 우리나라 국적을 부여하는 것이며, 간이귀화 요건으로서 국내 거주기간은 한국 사회에 적응하여 안정적 생활을 할 수 있도록 하기 위한 최소한의 기간입니다.

간이귀화 신청자가 귀화 허가를 받기 위해서는 생계유지 능력과 기본 소양 등의 귀화요건을 갖추어야 되는 상황에서 귀화 신청자가 국내에 체류하지 않는 경우에는 해당 요

건의 충족 및 확인에 어려움이 있는 상황입니다. 따라서 국내 거주요건 면제는 이와 같은 이유로 신중하게 검토할 필요가 있고 최소한의 거주요건은 필요하다는 것이 법무부의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 법원행정처에서도 입법취지는 충분히 공감합니다만 법무부차관이 언급한 것처럼 국내 거주요건을 완전히 면제할 것인지에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들 토론해 주시기 바랍니다.

서영교 위원님 토론해 주십시오.

○서영교 위원 ‘간이귀화는 대한민국 국민과 친자관계 또는 혼인관계의 경우 신청할 수 있다’ 이렇게 돼 있는데, 이런 예를 한번 여쭙볼게요.

제가 아는 분이 베트남에서 가이드를 해요. 그런데 이 사람이 베트남에서 가이드를 했는데 거기 있는 사람하고 결혼을 했어요. 그리고 아이가 있어요. 그러면 이 사람은 한국 사람인데 부인과 아이는 어떻게 돼요? 그러니까 여기에 보면 간이귀화, 대한민국 국민과 친자관계 또는 혼인관계가 있는 경우 신청할 수 있는데 간이귀화를 할 경우에 한국에 2년 이상 계속 거주하거나 아니면 혼인해서 3년이 지난 후 혼인 상태에서 한국에 1년 이상 계속 거주해야 된다.

○법무부차관 이진수 위원님, 허락해 주시면 저희 출입국본부장이 실무에 대해서 정확하게 답변드릴 수 있도록……

○서영교 위원 아니, 차관이 한번 상식적으로 얘기해 보세요.

베트남에 가서 가이드 일을 해요. 한국 사람이예요. 들어오기는 어려워요. 그래서 베트남에서 우선 생계를 유지하면서 살아요. 거기서 만났어요. 애를 낳았어요. 이 얘기가 우리 얘기가 되려면 이 여자하고 이 얘기가 한국에 들어와서 2년 살아야 되네요, 그렇지요? 2년 살아야 되잖아요, 이 형태로 하면?

○법무부차관 이진수 예.

○서영교 위원 2년 살아야 되는데, 우선 거기서 터를 잡고 있어요, 거기서 하고 있어. 그러면 내가 이 부인하고 아이를 데리고 들어오려면 일을 그만두고 와야 돼요. 그러면 이 아이는 그만두고 와서 여기에 2년은 있어야 출생신고 하는 것 아니예요, 애기도? 이 국적법에, 제가 잘 몰라서 그러는데 어떻든 상식적으로 이걸 보면……

그러면 제가 수석님께 여쭙볼게요.

수석님, 수석님이 지금 말씀하신 경우 2번에 대한민국 국민과 친자관계 또는 혼인관계에 있는 경우 간이귀화를 신청할 수 있는데, 그러면 대한민국에 들어와서 2년 살아야 되나요?

○수석전문위원 정환철 예.

○서영교 위원 그러면 내가 외국에 나가서 베트남 사람랑 결혼했어. 애 낳았어. 애 출생신고 해요, 못 해요?

○수석전문위원 정환철 그것은 이제 국내 거주요건에 대해서…… 그리고 또 사실

은……

○서영교 위원 또 다른 방식이 있나 보군요?

○수석전문위원 정환철 예?

○서영교 위원 다른 방식의 출생신고가 있나 보지요?

그러니까 제가 무슨 얘기를 드리냐면, 제가 실제로 나가서 만났어요. 저희 여가위가 가서 하는데, ‘애기가 있어요?’, ‘예’. ‘애기 이름은?’ 이렇게 했는데 애기가 학교를 다니다 그랬나, 출생신고를 못 했다는 거예요. ‘왜요?’, 이해를 못 했어요. 그런데 지금 이것 보니까 이해가 되네요.

그러면 대한민국은 출생률은 세계 최하위인데 대한민국 사람이 가서 할 경우에는 어떻게 할 건지…… 이것하고 해당이 되는지는 모르겠어요. 이걸 보면서 그런 느낌이 들었어요. 그래서 우선 그런 느낌을 하나 말씀드리고.

○법무부차관 이진수 설명을 드리면, 방금 말씀하신 베트남 사례 같은 경우에는 그 아버지가 출생신고를 하게 되면 국적을 취득할 수 있는 것으로 알고 있습니다.

이 법안 내용과 관련해서 말씀드리자면, 우리 독립유공자의 후손이 국적을 취득한 경우 그 배우자에 대한 법안인데요. 그 후손들이 한국에 한 번도 들어오지 않거나 한국어를 모르는 경우도 있어서……

○서영교 위원 잠깐만요. 뒤에 나오신 분 잠깐만……

아빠가 출생신고 할 수 있어요? 아니, 여쭙보는 거예요. 아빠가 출생신고 할 수 있습니까? 대한민국은 결혼하면 아빠나 엄마 누구나 출생신고를 할 수 있어요. 그런데 베트남 부인하고 결혼을 했어요. 이런 경우에 아빠가 출생신고가 가능합니까, 그냥? 우리는 혼외인 경우에는 아빠는 출생신고를 못 해요, 대한민국은. 그렇잖아요? 그런데 베트남 부인하고 결혼을 했어요. 우리나라잖아요. 아빠가 출생신고가 금방 가능합니까, 아기 출생신고가?

○법무부출입국·외국인정책본부장 차용호 출입국·외국인정책본부장 차용호입니다.

만약 혼인하지 않은 상태에서는 제가 알기로는 나중에 혼인 외의 출생자로 인지로서 확인이 가능한 걸로 알고 있습니다마는, 혼인하지 않은 상태에서는 좀 어려운 걸로 알고 있습니다.

○서영교 위원 혼인하지 않을 때는 아빠는 출생신고를 못 해요, 대한민국 법에. 그래서 제가…… 혼인하지 않고 엄마가 도망갔어요. 그런데 아빠가 애를 키우고 있어요. 그런데 이 애기 출생신고를 못 하니까 아빠도 출생신고 하게 하자 이렇게 해서 제가 법을 2015년부터 만들어서 지금 계속…… 아직 제정 못 했어요. 그런데 이 얘기를 보면서 ‘아, 외국인 경우에는 바로 이런 문제가 있어서 갔다 오면서 출생신고를 못 하는구나’ 제가 새롭게 알게 돼서 다시 한번 하면서…… 이 얘기는 우선 다 과제로 두자고요. 대한민국 출생률이 세계 최하위인데 거기서 출생신고를 하기가 이렇게 어려워요. 그래서 이 말씀을 한번 드리고.

여기서는 이겁니다. 그러면 이렇게 외국인 경우도 그렇지만 이분은 독립유공자예요. 그래서 독립유공자는 부인도 그렇고 친자도 그렇고 그냥 출생신고가 되는 거잖아요, 독립유공자와 부인은. 그리고 바로 직계도 되는 것 아닙니까? 직계존·비속에 대한 대한민국 국적의 경우에는…… 아, 이건 간이귀화고, 그 위에 독립유공자의……

○**법무부차관 이진수** 위원님, 독립유공자의 경우에는 특별귀화로 국적 취득을 하게 하고 있습니다.

○**서영교 위원** 그렇지요. 직계 존속·비속 모두 특별귀화로 국적을 취득할 수 있네요.

그래서 이 독립유공자의 후손이 나는 그냥 특별귀화로 국적을 취득했어요. 그런데 결혼을 했어요. 그러면 부인이 살아요. 그런데 이 독립유공자의 직계비속이 취득했는데 여기 들어와서 사는 경우도 있고 지금 저 유라시아에 쫓겨 있단 말이에요. 이 사람들이 들어옵니까, 못 들어옵니까? 못 들어와요. 들어와서 여기서 계속 살 수는 없어요. 그렇지만 그분들에게 명예를 주면서 국적을 드렸어요. 드렸으면 이분들이 한국에 올 때 나 한국 사람이야 이라고 들어와요. 그런데 부인은 같이 오면서 여기는 한국 사람이 아니에요.

그런데 나는 한국 사람인데 들어와서 한국에서 활동도 하고 그러다가 자기 사는 데로 가요. 그런데 들어왔는데 여기는 한국 사람이 아니야. 그래서 이 사람도 한국 사람이라고 하고 싶은데, 이 사람은 내 집 터전은 유라시아에 있지만 나는 직계비속이라 국적을 취득했어. 이 부인은 여기 2년 살아야지만 국적이 취득돼.

그래서 이 말은 뭐냐면 국적 취득 못 해요. 그러니까 사할린에 있는 사람들이 귀화해서 여기 와서 사는 사람도 있어요. 유라시아는 못 들어오는 사람이 대다수예요. 명예롭게 국적을 드렸어요. 그리고 우리나라 인구도 적는데 국적 하는 게 맞잖아요. 그런데 이 사람 데리고 왔는데 마누라만 다른 사람이야. 그래서 온갖 절차와 뭐에다 예우…… 예우는 필요가 없어요. 사는데 다르다는 거예요. 그래서 내가 들어와서 시험이나 아니면 그것 다 할 테니까…… 2년은 너무 길어요. 대신 진짜 부인인 걸로……

여기 3년 이상 결혼했는데 들어와서 1년 이상 살아야지만 줘요. 이것 하지 말고 그냥 3년이 아니라 진짜 부인이니까 7년으로 할게, 대신 들어와서 사는 것은 없애 줘. 나 국적만 주면 우리 남편이 들어와서 살면 나도 따라 들어와서 살아. 그런데 남편이 들어와서 안 사는데 내가 따라 들어와서 못 살거든요. 그래서 이 국적법이 아주 오래된 법이라 간이귀화를 나라 인구도 적고 그런데 현실에 맞게 했으면 좋겠다 이래서 이 법을 그들의 간절한 뜻을 담아서 21대에는 우원식 의장님이 냈어요. 이번에는 우원식 의장님이 의장님이 되는 바람에 제가 받아서 낸 건데, 그래서 이것을 한국에 사는 기간은 비속처럼 없애 주세요, 그런데 대신 결혼기간을 7년 동안 연장해 주세요 이렇게 해서 냈습니다.

그런데 배형원 차장님도 그렇고 저도 조금 이것 이해하는 데 오래 걸렸어요. 오래 걸렸는데 진짜 현실은 이 상태다. 그러면 저희가 전향적으로 받아 줬으면 좋겠다 이런 취지입니다.

○**법무부차관 이진수** 위원님 말씀에 전적으로 공감하고요. 독립유공자를 우대해야 된다는 생각에는 저희가 변함이 없습니다. 그런데 독립유공자의 직계비속까지 지금 특별귀화로 국적이 인정되고 있는데요. 독립유공자의 한 세대뿐만이 아니라 2세대, 3세대까지 계속 이어지는 상황에서 거기에 배우자들이 우리나라 국민과 동질성이 얼마나 있는지에 대해서 굉장히 의지를 가지고 계신 부분도 있지만 그렇지 않은 다양한 부분들이, 후손이 많이 계시는 상황입니다.

그래서 저희가 말씀드리고 있는 게 지금 거주기간 최소, 간이귀화라고 하더라도 최소 2년 요구하게 되는데요. 그 거주기간을 단축하는 것은 몰라도 이걸 아예 없애기는 신중해야 된다는 의견을 말씀드리고 있는 것이고요. 저희도 이 기간을 단축해야 된다는 것에 대해서는

공감한다는 의견입니다.

○소위원장 김용민 논의를 마무리하기 위해서 제가 정리를 해 볼게요.

보니까 맨 마지막 페이지 7페이지에 독립유공자 후손 국적취득 현황이 있는데 연도별로 다르기는 하지만 20명, 30명에서 한 60명 되는 때도 있고 이 정도에서 왔다 갔다 하는 것 같습니다, 숫자는.

그리고 지금 법무부에서는 서영교 위원님께서 말씀하신 것처럼 거기에 대해서 거주기간 자체를 줄일 수는 있을 것 같다, 전향적으로 검토할 수 있을 것 같다고 했는데 그러면 그 기간을 어느 정도까지는 수용 가능하다고 생각하십니까?

○법무부차관 이진수 의원님께서 발의하신 법안 내용 중에 혼인 후 7년 기간은 유지를 하고요 국내 거주기간은 최소 6개월은 되어야 된다는 것이 법무부 의견입니다. 왜냐하면 저희가 사회통합 프로그램이 1단계 이수만 하더라도 4개월이 소요되고 있는데요. 이런 기초적인 사회통합 노력을 하지 않고서는 저희가 외국인과 함께하는 통합운영 정책을 운영해 나가기가 어려운 점이 있어서 의견 말씀드립니다.

○소위원장 김용민 위원님.

○서영교 위원 법무부차관님, 독립유공자의 후손이 왜 거기에 사는 거예요, 유라시아에? 들어오셔서 금의환향해야 되잖아요. 왜 거기서 살아요? 거기에 사는 분은 거기서 독립운동을 하다가 일제에 온몸이 갈기갈기 찢겨서 죽어 간 사람이 많습니다. 그들이라 말도 못 꺼내고 살아왔어요. 그런데 지금 모셔 오는 거잖아요, 이제. 그리고 영원히 기억하게 해야 되거든요.

그런데 그 부인은 사회통합 프로그램이 필요하고 한국말도 취득해야 되고, 독립유공자에게 한국말 취득하지 않아도 주는 특별귀화를 시켰어요. 그런데 부인에게는 그렇게 하면 후손은 또 어떻게 되고, 그 후손들이 들어오고 싶을 때는 또 어떻게 말도 하게 하고 여기 와서 진짜 살고 싶을 때는, 여기 와서 살 때는 그렇게 하는데, 남편 들어와서 살면 2년 그런 거 없잖아요. 그렇지 않은 경우인데, 그래서 그쪽에서는 우리 절대 못 하고 나라가 나한테는 줬는데 이것 외국인 차별이다 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 3개월 정도로 해 준다면 절차 받고 이런 거는 하겠다 이렇게 얘기하더라고요. 3개월로 하시지요.

○소위원장 김용민 법무부에서 지금 위원님 제안하신 게 가능한지 한번 검토해 보시고 다음 회의 때 이 부분을 다시 한번 논의를 해 보는 게 좋을 것 같습니다.

○법무부차관 이진수 예. 위원님……

○서영교 위원 오늘 하시지요, 그냥. 오늘 하시지요.

○소위원장 김용민 검토를 한번 해 보시고요.

나경원 위원님.

○나경원 위원 그냥 말씀 나와서 저도 추가해서 말씀드리는데 아까 서영교 위원님께서 모두에 말씀하신 것 있잖아요. 외국에서 혼인하지 않은 상태에서 출생한 아이의 경우에 부가, 아버지가 지금 출생신고를 원천적으로 못 하게 되어 있습니다. 그래서 그 경우 굉장히 어려운 부분이 많아서 이것 한번 같이 법무부에서 검토해 보시면 좋겠습니다. 저도 무슨 단체 가서 보니까 외국에서 아이를 낳고 그런데 어머니는 도망가 버렸어요. 이랬을 경우에 출생신고를 못 하고 있는 아이들 아버지 모임도 있습니다. 그래서 서영교 위원님 의견에 저도 동의하고 이 부분 검토해 주시면 좋겠고.

두 번째 주제인데요. 지금 우리가 복수국적자를 허용하고 그래서 복수국적을 취득하는데 있어서의 국내 체류 요건이 있는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 예컨대 나이가 일정 연령 지나면 복수국적 취득하지 않습니까? 거기에 대해서 체류기간도 굉장히 길다, 불편하다라는 이야기들이 있습니다. 그래서 이 부분도 한번 같이 검토해 주시면 좋겠습니다.

○**법무부차관 이진수** 간략히 말씀드리면 그 부의 자녀 출생신고 관련된 부분은 가족관계등록법 등인데요. 과거 계속 이러한 논의가 있었던 것으로 알고 있고요. 다만 모가 신청하지 않을 경우에 발생할 수 있는 여러 가지 우려들 때문에 지금까지 지연된 것으로 알고 있습니다만 지금 법무부에서도 대안을 마련하기 위해서 검토 중에 있습니다.

○**나경원 위원** 그것은 빠르게 대안을 마련해 주시면 좋겠습니다. 그리고 두 번째 것도 조금 검토해 보시면 좋겠습니다.

○**법무부차관 이진수** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 김용민** 박은정 위원님 토론하시겠습니다.

○**박은정 위원** 국적법 독립유공자 배우자 국적취득과 관련해서는 법무부가 6개월로 정하신 이유가 사회통합 프로그램이 4개월이니까 그 4개월은 더 돼야 된다고 주장하시는 것 같고 그런데 지금 독립유공자 측에서는 그렇다면 한 3개월 정도는 괜찮을 것 같다고 의견을 주시는 상황이어서……

○**서영교 위원** 억지로.

○**박은정 위원** 억지로라도. 그러면 그 4개월짜리 사회통합 프로그램을 독립유공자 배우자들에 대한 특별한 프로그램으로 압축해서 3개월로 해서 이 법을 오늘 통과시키는 것은 어떤지 저는 그런 의견을 드립니다. 왜냐하면 간이귀화 자체가 외국인과 결혼한 대한민국 국민에 대한 특별규정이기는 하지만 독립유공자들은 어쨌든 외국에서 결혼을 할 수밖에 없어서 그렇게 결혼을 했기 때문에 달리 봐야 되고.

그리고 독립유공자에 대한 우리 국가의, 대한민국의 예우 차원에서도 어쨌든 그 배우자에 대한 예우가 있어야 된다고 생각을 하거든요. 독립유공자가 한국어를 못 하는 분인데 배우자가 한국어를 배우고 사회통합 프로그램을 받아 가지고 한국인의 정체성, 한국인으로서 좀 더 전문적으로 더 있어야 된다 이렇게 하는 건 좀 맞지가 않는 것 같아 가지고 그런 의견 어떠신지 드립니다.

○**법무부차관 이진수** 위원님, 아까 말씀드렸습시다만 독립유공자는 예우를 해 드려야 되고요. 1세대 자손까지는 모르겠지만 지금 실제로 보시면 2세대, 3세대, 4세대 넘어가면서 굉장히 다양한 외국에서 거주하시는 부분들이 독립유공자의 후손이신 분들입니다. 문제는 그분들의 배우자까지 국내에 거주하지 않음에도 불구하고 국적을 부여할 것이냐의 여부이고요. 그 배우자에게 국적을 부여했을 때 과연 그분들께서는 이중국적을 유지할 것인지, 우리는 어느 정도 범위까지 그러면 대한민국 국적을 부여하고 인정해 드릴 것인지 이 문제는 조금 저희의 국적에 대한 관리 차원에서 생각해 볼 여지가 있기 때문에 그래서 저희가 한 번 더 검토를 해 보겠다는 의견을 말씀드렸던 것입니다.

○**서영교 위원** 짹 막혔군요. 놀랍습니다. 짹 막혔군요.

○**나경원 위원** 위원장님, 정리 좀 하시지요.

○**서영교 위원** 제가 이것 보면서 이 자료에 배우자는 얼마나 국적을 취득했는지 자료

를 한번 준비해 주면 좋을 것 같아요. 이게 배우자의 이야기인데 후손은 그냥 국적을 취득했을 거고 배우자는 얼마나 국적을 취득했는지 한번 보시고……

○소위원장 김용민 좋은 말씀이십니다. 다음번 회의 때까지 지금 서영교 위원님께서 말씀하신 통계를 추가해 주시면 좋을 것 같고요.

법무부에서는 지금 현재 6개월 고집하고 있는 상태고 3개월은 아마 검토를 아직 안 해보신 것 같으니까 검토할 수 있는 시간을 한 번 정도는 갖지요. 그리고 다음 회의가 머지않았습니다. 곧 회의가, 소위가 또 계속 잡힐 예정이니 신속하게 검토해 주시기 바랍니다.

○나경원 위원 전체적으로 포괄적으로 다른 국적 인정하는 것, 국적 제도의 취지 이런 것하고 다 종합적으로 검토해 주실 것을 촉구합니다.

○법무부차관 이진수 예, 알겠습니다.

○박은정 위원 숫자가 그렇게 많지는 않을 것 같은데……

○이성윤 위원 자꾸 6개월 고집하는데 다음 기회에 하실 때 서영교 의원님 안처럼 두 경우에 무슨 문제점이 있는지도 검토를 해 주십시오.

○법무부차관 이진수 예, 그렇게 하도록 하겠습니다.

○서영교 위원 3개월은 어제 하루 종일, 그제부터 얘기한 거지요. 지금 처음 들은 건 아니잖아요.

위원장님, 제가 3개월은 조율하느라고 일찍 얘기는 해 봤었습니다. 오늘 통과하면 너무 좋겠는데 위원장께서 자꾸 다음에 하자고 하시니까, 내가 하고 싶은 마음은 없지만……

○소위원장 김용민 저희 소위가 매우 자주 잡히고 있으니까요 다음 회의 때 하셔도 충분할 것 같습니다.

아니면 오늘 처리하는 데 다 동의하십니까, 혹시 위원님들?

○서영교 위원 예.

○나경원 위원 저희는 조금 더 논의하기를 원합니다.

○소위원장 김용민 그러실 것 같아서……

○서영교 위원 오늘 해 주십시오.

아니, 국힘 쪽도 다 이야기했는데 좋다 그랬다 그러던데……

○나경원 위원 아니, 이것은 너무……

○소위원장 김용민 정리할게요, 위원님들. 한 번 정도 법무부에게 검토할 시간을 드리고 가도 늦지 않을 것이라고 생각합니다. 그래서 한 번만 더 검토를 하고 다음 회의 때에는 처리하는 것으로 그렇게 정리를 하겠습니다.

잘 준비해 주십시오.

○김기표 위원 법무부에서 검토할 때 존경하는 이성윤 위원님 말씀하신 대로 그렇게 됐을 때 부작용이 어떤 게 될 것인지 그다음에 실제로 배우자들에게 한국 국적을 줬을 때 명예감 이런 것 외에 실익이 어떤 것인지도 한번 정확하게 파악을 해 줘 보세요. 저도 그게 좀……

○법무부차관 이진수 예.

○소위원장 김용민 그러면 의사일정 제3항의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

4. 형사소송법 일부개정법률안(조배숙 의원 대표발의)(의안번호 2205369)

5. 형사소송법 일부개정법률안(김한규 의원 대표발의)(의안번호 2213459)

(10시21분)

○소위원장 김용민 다음으로 의사일정 제4항 및 제5항, 이상 2건의 형사소송법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정환철 의사일정 제4항과 5항은 전자정보 보전요청 제도 도입 관련해서 형사소송법 개정안인데요. 조배숙 의원안과 김한규 의원안, 2개안입니다.

2쪽으로 가겠습니다.

법안 쟁점은 정보저장매체 등에 기억된 전자정보를 보전할 수 있도록 요청하는 제도의 신설입니다.

주요내용 보시면 검사가 압수를 위해 한다면지 또는 통신사실 확인자료제공 요청을 위해 필요한 경우, 이런 요건으로 조배숙 의원안 주셨고요, 압수영장 등을 발부받거나 통신사실 확인자료제공 허가를 받기 어려운 긴급한 사정이 있는 경우라는 요건으로 김한규 의원안입니다. 이런 요건이 있을 경우에 정보통신서비스 제공사업자에게 정보저장매체 등에 기억된 정보 중 관련 부분에 대해서 조배숙 의원안의 경우에는 60일, 최장 90일까지 돼 있고요, 김한규 의원안의 경우에는 90일을 기본으로 최장 130일까지의 범위 내에서 당해 정보가 삭제·변경되지 않도록 보전할 수 있도록 요청할 수 있는 전자증거 보전요청 제도를 신설하는 개정안입니다.

형사소송법 2개 개정안을 비교해 봤는데요 조배숙 의원안과 김한규 의원안이 전체적인 취지에서는 큰 차이는 없어 보이고요. 일단 오른쪽에 3쪽에 보전기간에서 보시면 60일, 90일, 최장 90일, 130일 이렇게 차이가 확실히 있고요.

적용례도 밑에 제일 하단에 보시면 조배숙 의원안은 규정이 없고, 김한규 의원안은 이 법 시행 이후 보전요청을 하는 경우부터 있는데 이것도 큰 차이는 아니라고 보여지고요. 그런 차이입니다.

4쪽으로 넘어가겠습니다.

취지상은 전자정보에 대해 영장 발부 전이라도 검사 등 수사기관이 정보통신서비스 제공사업자에게 전자정보를 삭제·변경하지 않도록 요청할 수 있는 보전요청권을 요구해 달라는 것은 법무부의 오랜 요청으로 알고 있습니다. 이걸 원격으로 특히 전자정보의 경우 쉽게 변경·삭제가 가능하기 때문에 전자정보의 증거 가치를 보전할 필요가 있는 취지는 인정되는 것으로 보입니다.

현행 형사소송법상 전자증거의 확보 수단이 압수수색영장을 받는다면지 증거보전 제도를 활용하는 수단이 있지만 아시다시피 압수수색영장 청구는 사전 영장 청구가 필요해서 법관에게 서면을 청구해서 발부까지 시간 소요로 선제적 조치로는 한계가 있어 보이고요. 또 증거보전 제도도 증거보전 제도로 고려할 수 있지만 또 긴급보전 수단으로의 활용은 한계가 있다는 점에서 법안이 발의된 것으로 보입니다.

5쪽에 보시면 전자정보 긴급보전요청 제도와 관련해서 18대 국회부터 21대 국회까지 이렇게 4대 국회에 걸쳐서 계속 개정안이 발의되었습니다. 모두 임기만료 폐기가 됐는데

요 18대 국회에서도 하여튼 간에 주로 통과 안 된 이유는 조항에 따라서 법무부와 법원의 반대 의견이 있어서 통과 안 된 것으로 이해하고 있습니다.

이 전자정보와 관련해서는 법무부와 법원의 입장도 있지만 정보통신서비스 사업 제공자가 가지는 중요성 또 데이터를 저장하는 문제가 있기 때문에 그런 부분 의견을 고려해서 결정하시면 되겠습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 디지털성범죄 등 사이버범죄가 큰 사회적 문제가 되고 있으나 관련 증거가 대부분 해외에 소재하고 있어 대응에 한계가 있는 상황입니다. 해외 소재 전자증거를 신속하게 확보하기 위해서는 부다페스트 사이버범죄협약 가입이 시급하며 이에 따라 협약 가입을 위한 이행 입법으로서 보전 요청 제도를 신설하고자 하는 개정안의 입법취지에 적극 공감합니다.

보전 요청의 요건, 보전기간 등에 대해서는 두 의원님 안에 일부 차이가 있습니다만 이는 입법정책적으로 결정할 사항으로 판단됩니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 전자정보의 신속한 보전을 위해서 보전 요청 제도를 신설하고자 하는 입법취지에는 저희도 충분히 공감을 하고 있습니다.

다만 몇 가지 고려사항이 있는데 우선 우리나라의 전기통신사업법 등 현행법에는 전기통신사업자 등에 대해서 이미 정보 보관 의무에 대해서 별도의 규정을 두고 있다라는 측면을 고려해야 될 필요성이 있습니다.

아울러서 제도가 도입된다고 하더라도 정보통신서비스 제공자 및 개인의 자유를 지나치게 제한하지 않도록, 이게 문제가 된 것이 N번방이나 딥페이크 이런 부분에서 문제가 됐다고 한다면 관련 범죄나 정보의 종류 등을 좀 더 제한해서 검토해야 되는 것은 아닌지라는 의견이 있고요.

마지막으로 법원의 압수수색영장 발부에 시간이 많이 필요하지 않기 때문에 보전기간에 대해서도 일정한 제한이 필요하다는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들 토론해 주십시오.

조배숙 위원님.

○조배숙 위원 지금 법무부와 법원행정처 의견이 좀 다른데요. 제가 입법을 발의한 사람으로서 말씀을 드리자면 이게 텔레그램이니 뭐니 트위터니 해서 서버들이 외국에 있잖아요. 전 세계적으로 다 공용하고 있는데 결국 그 서버나 본사는 외국에 있단 말이지요.

그런데 우리가 수사 필요상 그쪽에 협조를 요청해야 되는데 그러기 위해서는 부다페스트협약에 가입이 돼야 돼요. 부다페스트협약에서 요구하는 게 이런 개정안이지요.

그런데 제가 조금 궁금한 게 그러면 법무부 입장에서는, 지금 현재 법원행정처에서는 이러이러한 법이 다 있어서 지금 그게 제대로 보전이 되고 있다, 그렇잖아요. 지금 여기 보니까 예를 들면 통신비밀보호법 경우에 보면 ‘통신사실 확인자료를 종류에 따라 3개월·6개월·11개월간 보관하도록 돼 있다’ 이렇게 돼 있어요.

그러니까 보관은 돼 있는데 그런데 이것을 저희들이 원래대로 하자면 영장을 발부받아야 되잖아요. 영장을 청구해서 하는데 시간이 좀 걸릴 수도 있고 그리고 보관기간이 3개월·6개월·12개월 서로서로 다른데 만약에 3개월짜리를 하면 3개월 만기되기 전에 어떻게 알아 가지고 ‘넘겼다’ 그러면 이게 안 되는 상황 이런 것도 예상할 수 있지 않은가 싶은데요.

법무부 입장에서는 어떻습니까, 이런 상황에 있어서? 이런 상황 판단을, 그러니까 법원 행정처에서 얘기하는 ‘이미 우리 기존의 법에 다 돼 있어서 그것은 원래 절차에 의하더라도 가능하다’ 이렇게 답변을 하시는데 그럼에도 불구하고 이 법안의 필요성에 대해서는 어떻게 얘기해서 법원을 좀 설득시킬 수 있겠나요?

○**법무부차관 이진수** 먼저 법원에서 말씀하시는 다른 법률에 정보가 보관되어 있다는 부분에 대해서 말씀드리자면요 통신비밀보호법이나 이 법률에서는 수발신 기록, 주고받은 기록이나 위치추적 정보 등을 보관하도록 되어 있고요 전기통신사업법에서는 가입자 정보 보관 의무 등을 규정하고 있습니다.

즉 지금 운영되고 있는 법률에서는 그 법 취지에 맞는 제한적인 정보에 대해서만 보관 의무를 부과하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서는 이 법안이 통과가 된다고 한다면, 그러니까 범죄와 관련된 컴퓨터 데이터, 데이터 자료를 보존하기 위한 법안이어서 범죄수사를 위한 실질적인 자료를 확보하기 위한 것임을 먼저 설명드리겠습니다.

○**조배숙 위원** 그러니까 법안이 있기는 있지만 각각의 법의 취지에 맞는 그런 부분만 보관하고 있고 우리가 범죄수사에 필요한 부분이 빠져 있을 수 있다 이런 말씀이신가요?

○**법무부차관 이진수** 그렇습니다. 실제로 여러 가지, 예컨대 음란물을 유통한다든지 각종 홈페이지 등에서 여러 가지 음란물이라든지 디지털성범죄에 관련된 자료가 올라온다고 하더라도 보존이나 증거를 확보하지 못하고 그냥 삭제해 버리거나 내려 버리면 증거를 확보하기 굉장히 어려운 상황에 있습니다. 그런 부분들의 수사를 위한 법안입니다.

○**조배숙 위원** 차장님은 이렇게 답변을하시는 이런 부분을 상정해 보셨나요?

○**법원행정처차장 배형원** 우선은 저희가 참고자료로 제공을 해드렸는데 현재 운영되고 있는 게 세 가지 정도인데요 통신비밀보호법은 말씀하신 것처럼 착발신 정보라고 하고 그 외에 이용자의 성명이나 주소, 전화번호, 내용과 관련된 부분은 정보통신망법에 따라서 청소년 유해매체물에 대해서는 정보를 보관하도록 돼 있습니다.

그래서 저희가 말씀드리고 싶은 취지는 특정범죄, 예를 들어서 조직적인 사기범죄랄지 인신매매랄지 아니면 이와 같은 성폭력 관련된 유해물에 대한 차단을 위해서 이것을 시행한다고 한다면 그러한 목적범죄에 대해서 범위를 한정해서 하는 건 저희가 반대하지는 않습니다.

다만 이것이 일반 형사소송법에 들어와서 모든 범죄, 모든 정보에 대해서 이와 같이 조치를 취할 수 있다라고 본다면 정보통신사업자의 부담이 굉장히 커질 수가 있고요. 그 다음에 해당자의 개인의 인권침해 문제가 생길 수 있기 때문에 이 부분을 지적하는 것이 저희도 법무부에서 얘기하는 취지의 그러한 방향성에 대해서는 충분히 공감하고 있습니다.

○**조배숙 위원** 그러면 법무부 입장에서는 입법취지나 목적, 필요성에 대해서는 법원도

공감을 하는 바이고 그러면 결국은 법 문안을 법원행정처의 우려가 없도록 조금 손을 본다고 하면 그 부분에 대해서는 차관님도 동의하시는 건가요?

○**법무부차관 이진수** 저희는 이런 부분을 감안해서 이 법은 보전 요청해서 통신사업자들이 그 정보를 일정 기간 삭제하지 말고 그대로 두라는 것이고요 저희가 그 정보를 취득하기 위해서는 법원의 압수수색영장이란지 통신허가장을 받아 가지고 영장을 통해서 저희가 집행을 할 수밖에 없는 겁니다.

그러니까 지금 이 법의 취지는 수사를 진행할 필요성이 있을 때 그리고 지금 현실에 있어서는 보이콧피싱도 마찬가지로지만 악성 어플이 휴대폰에 깔리고 나서 몇십 분, 몇 분이내면 다 로그 기록이라든지 접속했던 정보들이 바뀌어서 이걸 추적하는 것이 정말로 현실적으로 어려운 단계에 와 있습니다. 그러니까 이런 정보를 취득할 수 있도록 사업자에게 그 정보를 보전하라는 요청을 하는 것이기 때문에 지금 저희들도 이러한 입법이 혹시라도 인권침해적 요소가 있는지도 저희도 한번 검토를 해 봤습니다만 저희의 정보 취득은 법원의 영장에 의해서만 가능하다는 점을 설명드리고자 합니다.

○**조배숙 위원** 단순한 보전만 해 달라는 거지요?

○**법무부차관 이진수** 그렇습니다.

○**조배숙 위원** 어때세요, 차장님? 그냥 보전만 해 달라는 것이고 취득하는 것 자체는 아니고 취득할 때는 그냥 원래 방법대로 영장을 청구해 가지고 취득하겠다는 거거든요.

○**법원행정처차장 배형원** 맞습니다. 내용 자체가 정보를 얻겠다는 것이 아니고 그것은 당연히 압수수색을 통해서 이루어져야 될 텐데 보전조치를 취하라는 내용이기 때문에 사실은 정보통신사업자의 부담이 얼마나 될지는 저희가 좀 지켜봐야 될 것 같기는 합니다만 지금 법무부에서 얘기하는 것처럼 부다페스트협약에 가입하기 위해서 사전 이행 입법을 하겠다는 취지인데 다른 가입 국가들을 보게 되면 이와 같이 모든 범죄에서 다 하고 있는지 아니면 특정 범죄에 한정해서 하고 있는지에 대해서도 저희가 검토할 필요성이 있지 않나라는 측면에서 말씀을 드렸습니다.

○**소위원장 김용민** 마무리하신 거지요, 조배숙 위원님?

○**조배숙 위원** 예.

○**소위원장 김용민** 박은정 위원님.

○**박은정 위원** 간단히 그냥 제 의견……

이게 남용의 우려, 그냥 개인정보에 대한 인권침해적인 요소가 그래도 없다고 할 수는 없어 가지고 김한규 의원안에서 지금 들고 있는 요건의 명확성 이게 좀 필요할 것 같습니다. 그러니까 지금 법원행정처장님께서도 말씀하셨다시피 압수수색영장으로 충분히 가능한, 시기적으로 그렇게 차이가 나지는 않거든요. 그렇지만 지금 법무부차관께서도 급하게 막 삭제되는 부분에 대해서 제동을 걸 필요가 있다는 부분에 대해서도 저도 동감을 하거든요. 그런데 그 요건은 조금 더 명확하게 할 필요가 있다는 생각이 듭니다.

그리고 그 범죄의 대상을 어떻게 할 것인가, 모든 범죄를 할 것인가 아니면 특정한 범죄에 대해서 할 것인가 이 부분도 논의를 할 필요는 있다고 생각합니다.

○**조배숙 위원** 제가 한 가지만……

○**소위원장 김용민** 예.

○**조배숙 위원** 박은정 위원님께서도 지적을 하셨는데 법원행정처가 제일 걱정하는 게

그것 아닙니까? 모든 범죄냐, 이게 너무 포괄적이기 때문에 인권침해를 방지하기 위해서 한정을 해야 될 것 아니냐, 이런 부분은 어떻게 생각하세요? 그런 부분에서는 조금 수정할 필요가 있다 이렇게 생각하지 않으세요?

○**법무부차관 이진수** 그게 부다페스트협약을 전제로 해서 입법하는 것인데 저희가 조금 더 검토를 해 봐야 되겠습니다만 그 조약에서는 특정범죄 유형을 한정하고 있지는 않은 것으로 알고 있고요 그것은 사법 당국의 판단에 맡겨 놓는 부분이 있다고 저는 이해하고 있었습니다. 지금 이런 우려를 말씀하시기 때문에 저희가 협약 내용과 다른 국가의 이행 입법 현황 등을 조금 더 검토를 해 보고 의견을 말씀드리도록 하겠습니다.

○**조배숙 위원** 그러면 한 번은 더 검토를 할 필요가 있겠네요.

○**소위원장 김용민** 김기표 위원님.

○**김기표 위원** 저도 한 가지 의견을 좀 드리면 차관님, 이게 대상이 되는 게 이른바 우리가 생각하는 SNS, 예컨대 카톡, 텔레그램이니 트위터X 이런 것을 다 대상으로 하는 거지요?

○**법무부차관 이진수** 예, 그런 것도 포함입니다.

○**김기표 위원** 통신사실 이런 것도 대상인가요, 전화 통신사실?

○**법무부차관 이진수** 통신사실, 통화했다는 사실 포함입니다.

○**김기표 위원** 그다음에 시간 지나가니까 빨리해야 된다 그것도 포함되는 거지요?

○**법무부차관 이진수** 그렇습니다.

○**김기표 위원** 혹시 오해의 소지가 있을까 봐, 저는 기본적으로 이견 찬성이에요. 찬성하는데 어떤 문제가 해결이 돼야 되냐면 아까 얘기했던 요건이 문제가 될 것 같고.

그다음에 사업자에도 굉장한 부하가 걸릴 우려가 실제로 있습니다. 왜냐하면 나중에 수사기관에서 그런 질책을 받을 우려가 있어요, ‘왜 미리 안 해 댔냐, 증거 날아가기 전에 해 놔야지’. 이래서 나중에 실무가 되면 막 해 버릴 수가 있다. 그러니까 무슨 수사가 벌어지면 그냥 그것부터 걸어 놓고 며칠 보장된 기간을 놔두고 무산되고 또 흘러가고 이렇게 될 우려가 있을 수 있어서, 왜냐하면 실무진들은 그 질책을 받을 우려가 있거든요, 나중에 언론에 문제가 되고. 그래서 그 부분도 확인이 돼서 뭔가 한정하는 것이 좀 필요하지 않나 이런 생각이 일감으로 좀 들거든요. 그래서 그 부분 확인이 필요한 것 같습니다.

○**소위원장 김용민** 이성윤 위원님.

○**이성윤 위원** 저도 입법 방향에 찬성을 하는데요. 이 자료에 보면 해외 입법례가 나와 있어요. 미국은 모든 정부 공무원이면 신청할 수 있고 일본은 검찰, 검찰사무관 또는 사법경찰직원 이렇게 돼 있고 미국은 90일 플러스 90일까지 더 추가할 수 있고 일본은 30일 또 거기다가 60일 초과 불가 이렇게 돼 있어요. 그런데 우리는 지금 90일이 맞느냐, 60일이 맞느냐 이런 논의가 있잖아요.

통계표에 보니까 사이버범죄 검거율이 점점 떨어지고 있거든요. 이게 전자증거 보존명령을 하지 않아서 이렇게 떨어진 것인지, 그러면 이 수사에 필요하다고 그러면 30일이 맞는지, 60일이 맞는지, 90일이 맞는지 여기에 대해서 법무부 입장이 있나요?

○**법무부차관 이진수** 예, 저희 의견은 있습니다.

○**이성윤 위원** 며칠로?

○**법무부차관 이진수** 저희는 전문위원실하고 대안을 마련하기 위해서 협의를 좀 진행을 했었고요. 저희 대안은 60일 범위 내에서 보전을 하되 30일 한 차례 연장 의견입니다.

○**이성운 위원** 그러면 김기표 위원님 말씀하신 것처럼 통신업자들의 부하, 힘든 것, 부담도 경감시켜 줘야 된다고 본다면 통신업자들의 의견을 들어 보셨나요?

○**법무부차관 이진수** 예, 그 부분에 대해서는 대검에서 부다페스트 이행 협약을, 입법을 위해서 협의체를 구성해서 사업자들의 의견도 저희가 충분히 청취를 했었고요. 그 부분에 대해서 큰 부담이 되지 않는다는 의견에 따라서 지금 이와 같이 법안에 대해서 의견을 말씀드렸던 것이었습니다.

○**이성운 위원** 알겠습니다.

○**소위원장 김용민** 그러면 발의하셨던 조배숙 의원님께서 법원행정처의 그런 우려를 고려해서 법무부에서 한 번 더 제안을 하거나 아니면 문구를 수정하거나 하는 것을 하라고 하시니 발의자였던 조배숙 의원님의 의견을 저희가 존중할 필요는 있을 것 같습니다. 아마 전문위원이랑 사전에 좀 논의를 더 하셨던 것으로 알고 있는데 재청구 금지하는 조항을 포함해서 검토를 해 주시고요.

그다음에 시행일을 6개월 경과부터 가능한지 혹은 더 단축시킬 필요는 없는지 혹은 더 늘릴 필요는 없는지 이것까지 한 번 더, 6개월도 한 번 더 체크를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 포함해서 한 번 더 논의하고 다음 회의 때 진행을 할까요?

○**조배숙 위원** 예, 어쨌든 이 법을 처리하자는 데는 다 의견을 모은 거니까 구체적으로 좀 정치하게 다듬어 가지고 부작용을 최소화하도록 했으면 좋겠습니다. 부탁드립니다.

○**법무부차관 이진수** 예, 말씀 주신 부분 저희가 더 충실히 검토하도록 하겠습니다.

○**소위원장 김용민** 그러면 법무부에서 법원행정처랑 충분히 상의하시고 그리고 전문위원님이랑 상의하셔서 다음 회의 때에는 합의된 문구를, 수정안을 만들어 주시면 좋을 것 같고요. 그걸 전제로 다음 회의 때는 통과시키는 것을 목표로 해 보겠습니다.

그러면 의사일정 제4항 및 제5항의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

6. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2213215)

(10시41분)

○**소위원장 김용민** 다음으로 의사일정 제6항 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안을 상정합니다.

박병섭 전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 박병섭** 보고드리겠습니다.

김기표 의원님께서 발의하신 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안입니다.

2페이지를 봐 주시면 되겠습니다.

먼저 전자장치 피부착자의 준수사항 위반 시 피해자 등 특정인에게 통지하는 내용입니다.

개정안은 전자장치 피부착자가 피해자 중 특정인에게의 접근금지 준수사항을 위반하였거나 현저히 위반할 우려가 있는 경우 그 사실을 피해자 등 특정인에게 통지하고 이를 위한 수신자료 사용의 근거를 마련하려는 내용입니다. 개정안은 현재 운영되고 있는 전자감독 피해자 보호시스템의 법적 근거를 마련하는 것으로 국가 차원의 범죄피해자 보호

책무를 보다 명확히 수행할 수 있게 한다는 점에서 타당하다고 보았습니다.

6페이지를 봐 주시면 되겠습니다.

가석방·가중료 등 및 집행유예 피부착자의 준수사항 위반 시 특정인에게 통지 준용하는 내용입니다.

개정안은 가석방·가중료 등 및 집행유예로 인한 전자장치 피부착자가 특정인에의 접근 금지 준수사항을 위반하였거나 현저히 위반할 우려가 있는 경우에도 수신자료를 사용하여 그 사실을 피해자 등 특정인에게 통지할 수 있도록 안 제15조의2를 준용하려는 것으로 아까 말씀드린 취지에서 보면 타당한 내용으로 보았습니다.

다음, 9페이지입니다.

잠정조치로 전자장치를 부착 받은 스토킹행위자의 준수사항 위반 시 피해자에게 통지하는 내용입니다.

개정안은 잠정조치로 전자장치를 부착한 스토킹행위자가 피해자 등에 대한 100m 이내의 접근금지 조치를 위반하는 경우 수신자료를 사용하여 피해자에게 통지하는 근거를 마련하고 수신자료 보존·사용 등에 관한 사항을 대통령령으로 위임할 수 있도록 하려는 내용입니다. 스토킹처벌법 시행 이후 스토킹 범죄 발생 건수가 지속적으로 늘어나고 있는 점, 스토킹범죄가 보복 범죄로 이어질 가능성이 높은 점 등을 감안하면 이에 대한 법적 근거를 마련할 필요성이 있다고 보입니다.

다만 현행 스토킹처벌법 제9조제1항제2호의 잠정조치에 따른 접근금지 대상에 피해자의 동거인, 가족이 포함되어 있으므로 이들을 통지 대상으로 추가하는 것이 어떠한지 그 방안에 대해서는 논의가 좀 필요하실 것으로 보이고 대통령령으로 위임하는 규정은 별다른 문제가 없어 보입니다.

14페이지입니다.

벌칙 관련 내용입니다.

개정안은 수신자료를 제공받은 사람이 이를 본래의 목적 외로 정당한 사유 없이 제3자에게 누설하거나 부당하게 이용한 때에는 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 것입니다. 수신자료가 포함된 정보는 피부착자의 위치정보로 이는 다른 정보와 종합적으로 분석하면 개인의 대인관계나 자주 가는 곳 등 중요한 사적 영역을 파악할 수 있어 그 정보가 유출 또는 오남용될 경우 사생활의 비밀 등이 침해될 우려가 있다고 보입니다. 또한 위치정보의 보호 등 이용 등에 관한 법률은 개인 위치정보를 법에서 정한 목적 외로 제3자에게 유출하거나 사용한 자를 처벌하도록 규정하고 있는 점을 감안하면 수신자료를 법에서 정한 목적 외로 정당한 사유 없이 제3자에게 누설하거나 부당하게 이용할 때 처벌할 필요성이 있다고 보입니다.

다만 형량과 관련하여 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제39조 5호와 6호에서는 개인 위치정보를 제공받은 긴급구조 업무 종사자 등이 개인 위치정보를 긴급구조 외의 목적에 사용하는 경우 등에는 그 법정형을 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금으로 규정하고 있으므로 두 법률 조항과의 관계에서 형량의 적정성에 대해서는 논의가 좀 필요하다고 보았습니다.

또한 체계·자구 검토사항으로 현행법 제16조 2항은 형 집행 종료 후 전자장치 피부착자의 수신자료를 열람·조회·공개할 수 있는 사유를 규정하고 있고 제27조 및 제37조는

제16조 2항을 준용하고 있는데 현행법 제36조 3항은 수신자료를 관리하는 자가 16조 제2항을 위반할 때 처벌하는 규정을 두면서 27조와 31조를 준용하는 경우를 누락하고 있어 처벌 조항에 흠결이 있는 것으로 보입니다. 따라서 제16조 2항에 제27조 및 제31조에 따라 준용되는 경우를 포함한다라는 내용을 추가할 필요가 있다고 보았습니다.

18페이지입니다.

부칙 관련 내용인데요. 1조부터 4조까지가 있는데 1조부터 3조까지는 별다른 문제가 없는 것으로 보이는데 안 부칙 제4조는 벌칙규정에 대한 적용례를 규정하고 있습니다만 형법에 따라 범죄의 성립과 처벌은 행위 시 법률에 따르도록 규정하고 있으므로 별도로 적용례를 규정할 필요는 없지 않나 그렇게 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 스토킹행위자 등 전자장치가 부착된 사람이 피해자에게 접근하려고 하는 경우 피해자가 그 위치를 확인할 수 있도록 알려 줌으로써 피해자를 두텁게 보호하려는 개정안의 취지에 적극 공감합니다. 다만 전문위원회에서도 지적하셨듯이 스토킹 처벌법 제9조의 잠정조치 통지 대상에 피해자뿐만이 아니라 그의 동거인, 가족이 포함되어야 된다는 점에 대해서 이와 같은 의견에 공감하고 자구 수정을 검토할 필요가 있다고 생각합니다.

또한 수신자료를 제공받은 사람이 목적 외로 사용하는 경우에 관해서 처벌규정을 도입하는 것은 저희도 공감합니다. 형량과 관련하여서는 지금 현행 위치정보법이 징역 5년 이하 5000만 원 이하로 규정되어 있습니다만 이 규정의 수범 대상자가 피해자나 피해자가족 등이 되고 또한 경찰공무원이 그 대상이고 또한 위치정보법에 대한 일반정보와는 달리 이것은 일정 거리 이내에 들어왔을 때의 정보이기 때문에 형량을 5년 이하보다는 3년 이하로 규정하는 것이 더 바람직하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 피해자 보호를 위한 입법취지에는 저희도 적극적으로 공감을 하고요. 개정안 모두에 대해서 입법정책적 결정사항으로 판단하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 그러면 지금 법정형을 3년 이하로 하자고 말씀하셨는데 그럼 벌금 형도……

○법무부차관 이진수 벌금형도 다른 입법례와 같이 3000만 원 이하가 타당하다는 의견입니다.

○소위원장 김용민 그렇게 말씀하신 거지요.

토론하실 위원님 계십니까?

토론하실 위원님이 안 계시고 다 동의를 하시는 것 같습니다.

○박은정 위원 형량을 좀 수정했으면 좋겠습니다, 저도.

○소위원장 김용민 말씀하신 것처럼 3년 이하 3000만 원 이하로 수정하자는 말씀이지요?

○박은정 위원 예.

○김기표 위원 그게 원안입니다.

○박은정 위원 그게 원안이에요? 그러니까 지금 이게 너무 형이……

○김기표 위원 낮은 게 아니냐는 게 전문위원……

○전문위원 박병섭 예, 그렇습니다. 위치정보법에서 유사한 형태로 누군가로부터 위치 정보를 제공받아서 그거를 목적 외로 유출한 경우……

○박은정 위원 그게 5년 이하 5000만 원 이하잖아요.

○전문위원 박병섭 현행 지금 개정안 들어온 건 3년 이하 3000만 원 이하로 들어왔고요. 법무부 입장은 원안을 유지하자는 입장으로 보입니다.

○소위원장 김용민 그리고 지금 법무부에서 의견 주신 게 전문위원님도 말씀하셨던 것처럼 통지 대상을 ‘피해자 등’으로 해서 피해자 또는 그의 동거인, 가족에게까지 통지하도록 하는 이 개정에 대해서도 다 동의하시지요?

○서영교 위원 잠깐 의견 좀……

○소위원장 김용민 예.

○서영교 위원 ‘또는’이라고 해서 다행인 거 같긴 한데요. 그러니까 피해자와 피해자 가족 등에게도 통지할 수 있다 이런 얘기잖아요. 이건 어쨌든 다른 가족이 동의할 때 이야기겠지요?

○법무부차관 이진수 이 점에 대해서는 현재 스토킹처벌법상 접근금지에 대해서 피해자뿐만이 아니라 예컨대 가족, 동거인에 대해서도 접근금지를 명령하기 위해서는 가족 전체가 아니고요. 가족 중에 누구, 동거인 중에 누구라든지 특징이 되어서 법원에서 잠정 조치를 명하고 있습니다. 그래서 접근금지 대상자로 되신 분에게 알려 준다는 의미입니다.

○서영교 위원 원래는 피해자로 되어 있고 원래도 접근금지 대상자로 되어 있는데 알려 주지 않았다는 건가요, 그러면?

○법무부차관 이진수 지금까지는 앱 등을 통해 가지고 2km 이내 등 일정 거리 이내가 되면 그냥 통지만 갔는데요. 피해자가 가해자가 어느 방면에서 어떻게 접근하는지를 알 수가 없기 때문에 그 위치정보까지 알려 주겠다는 것이 이 개정안의……

○서영교 위원 가해자가 어디쯤에서 접근하고 있다 이런 이야기라는 거지요?

아니, 제가 이 얘기를 조금 하는 이유는 범죄예방국장님 와 계신데 주변에 스토킹이 있지만 우리가 언젠가 법을 만들어서 ‘전자발찌 찬 성범죄자가 이 동네로 이사 왔어요’ 이렇게 하면 그거를 그 주민들에게 알려 줍니다. 그렇지요? 편지로 알려 줘요.

○법무부차관 이진수 예, 알려 주고 있습니다.

○서영교 위원 그래서 이 사람들이 그 편지를 받을 때마다 깜짝깜짝 놀란다는 거예요. 알려 주지 않았으면 좋겠대요. 대신 필요하다고 했을 때 ‘거기 들어가서 보세요’라고 이렇게 해서 환기를 시켜 주면 자기네가 들어가서 보는데, 그러니까 우리 지역에 범죄예방국장님 왔다 가셨거든요. 저희가 부모님들이랑 토론회 하다가 오늘도 또 날아 와서 그자를 보지도 못하지만 내 주변에 누가 있구나라고 하는 긴장과 불편하고 불안함 이것이 계속되고 있습니다. 오히려 알려 주지 말고 주변에 혹시 나쁜 사람이 있다면 ‘앱을 통해서 볼 수 있습니다’, 아니면 ‘어디 홈페이지에 가면 볼 수 있습니다’ 이렇게 해 준다면 적극적인 사람이 가서 보지 나에게 원하지 않는데 계속……

그러니까 있는 걸 알기는 했으면 좋겠는데 계속 날아오니 불안하고 이것도 마찬가지로 그거는 제가 따로 좀 말씀을 금방 한 거는 드릴 텐데요. 그래서 지금 전부 다 알고 있어야 되거든요. 그런데 이것도 마찬가지로 그 당사자가 가족이라고 해서 온다면 놀라고 이럴 수도 있는데 그런 것들은 어쨌든 소통하면서 피해자가 보호되고 이런 차원에서 와야지 피해자를 위해서 보내긴 하는데 놀라고 더 긴장하고 이러기만 할 경우도 있다라고 하는 걸 이야기하는 겁니다.

○**법무부차관 이진수** 그 점을 설명드리면 그래서 모든 가족이나 동거인이 아니고요. 지금 이와 같이 접근금지 대상이 되는 접근금지 명령을 받기 위해서는 가족 중에……

○**서영교 위원** 자기가 요구를 한 거겠지요?

○**법무부차관 이진수** 그러니까 저희가 경찰이건 검찰이건 그게 소명이 되어야 됩니다. 그 동거인에게도 예컨대 가족 중 일부에 대해서 접근금지 명령을 받기 위해서는 그 필요성을 인정받아야 그 대상자에 대해서도 접근금지 명령이 이루어지고 있는 것입니다. 그 대상자에게 알려 주겠다는 것입니다.

○**소위원장 김용민** 일단 수정안 자체가 접근금지 대상이 된 사람만 한정해서 하고 있습니다. 그러니까 말씀하신 그 우려는 법에 아예 딱 한정을 해 놔어요. 그래서 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다.

○**서영교 위원** 그렇게 부작용이 없게 그렇게 했으면 좋겠다는 거예요.

○**소위원장 김용민** 조배숙 위원님.

○**조배숙 위원** 처벌규정에 대해서요 전문위원회는 좀 다른 의견을 갖고 있거든요. 그러니까 다른 법과의 균형상 똑같은 유형인데 거기에는 일반법으로 볼 때 5년 이하 5000만 원 이하인데 여기는 법무부에서는 그냥 원안이 좋겠다 이렇게 의견을 내셨는데 그 이유가 뭡까요?

○**법무부차관 이진수** 첫 번째는 전문위원회께서 지적하신 위치정보법의 처벌조항은 위치정보 사업자를 대상으로 한 것입니다. 사업자가 그런 정보를 악용하는 경우에는 처벌을 더 엄하게 할 필요가 있고 그 정보도 굉장히 포괄적입니다만 지금 이 대상자는 피해자나 접근금지 명령 대상자 그리고 경찰공무원 등이 대상이 될 수 있는데요. 원안대로 하시더라도 충분히 이것에 대한 형사처벌적 규제는 가능할 것으로 보이고요. 이것이 만약에 부족하다고 할 경우에 법정형 상향을 검토하셔도 늦지 않다고 생각합니다.

○**조배숙 위원** 알겠습니다.

○**소위원장 김용민** 정리를 좀 해 보겠습니다.

다른 부분들에 대해서는 다 지금 이견이 없으신 것 같고 전문위원회에서 말씀하셨던 수정의견, 15페이지인데요. 벌칙조항에서 27조 및 31조에 따라 준용되는 경우를 포함한다라고 하는 이 수정의견에 대해서도 특별한 이견이 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

넘어가고.

마지막으로 부칙 4조는 적용례는 삭제해도 된다는 게 전문위원 의견인데 삭제해도 되겠습니까, 위원님들?

(「예」 하는 위원 있음)

삭제하는 데 이견이 없으시면 이것도 삭제하는 것으로 전문위원이 수정한 대로 가도록

하겠습니다.

그러면 의결을 하도록 하겠습니다.

의사일정 제6항의 법률안은 지금까지 논의하신 바와 같이 수정한 부분은 수정안대로 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

7. 형사소송법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2209748)

8. 형사소송법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2210135)

9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2201549)

(10시55분)

○소위원장 김용민 다음으로 의사일정 제7항 및 제8항, 이상 2건의 형사소송법 일부개정법률안과 의사일정 제9항 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

보고에 앞서서 참고로 교섭단체의 요청으로 11시경에 회의를 마무리하려고 합니다. 이게 지난 회의 때 저희가 오늘 추가 논의하기로 했던 안이기는 한데요. 11시 정도까지 논의해서 합의가 이루어지면 처리를 하겠지만 그렇지 않으면 이건 또 다음 회의로 넘겨야 되지 않을까 싶습니다. 거기에 맞춰서 보고해 주시고 토론해 주시면 좋겠습니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정환철 20쪽으로 바로 가서 보고드리겠습니다.

말씀하신 바대로 지난번에 위원님들과 정부, 법무부와 법원행정처가 모두 특강법의 피해자의 검사 보관 서류나 법원 보관 서류 열람·등사 신청을 일반법인 형사법에 규정해서 범위를 넓히려는 데 대해서 크게 합의를 해 주셨기 때문에 정리한 안을 보고드리겠습니다.

20쪽입니다.

보시면 피해자 등의 검사 보관 서류 열람·등사 신청 특례는 형소법 개정안을—김도읍 의원안하고 서영교 의원안입니다—통합 조정해서 294조의5로 반영하고, 피해자 등의 법원 보관 소송기록 열람·등사 신청에 관한 특례는 이미 현행법 형사소송법 294조의4에 반영되어 있어 중복되므로 반영하지 않는 것으로 정리했구요. 피해자 등이 증거 보전한 관계 서류나 증거물에 대해서 열람·등사 신청하는 것은 형사소송법 제185조 2항과 3항의 수정안에 반영된 안을 보고드리고요.

22쪽의 상단에 보시면 체계·자구에 가까운 설명을 달아 났습니다.

그리고 법무부령 준비하고 법무부 시행 준비를 위해서 시행일은 공포 후 6개월로 수정했다는 점을 보고드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 전문위원께서 보고하신 형사소송법 개정안 종합 수정의견에 대해서, 이는 법무부와도 협의한 내용으로 이견이 없습니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 저희도 수정안에 대해서 이견 없고 시행일을 공포 후 6개월로 수정한 것에 대해서 찬성합니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들 토론해 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

형사소송법으로 가는 것에 대해서 동의하신다는 의견이신 거지요?

혹시 조배숙 위원님 특별한 의견……

○조배숙 위원 법무부하고 법원행정처하고 서로 조율을 하시고 그랬다면 저는 거기에 따르겠습니다.

○소위원장 김용민 사실 이 문제는 국민의힘 위원님들께서 그렇게 요청을 하셔서 저희가 검토 시작했던 것이지요.

혹시 다른 의견이 없으십니까, 위원님들?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 신속하게 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제7항부터 제9항까지의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이를 통합 조정하여 형사소송법 일부개정법률안(대안)을 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

위원님들의 적극 협조로 오늘 회의가 순조롭게 잘 끝났습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

오늘 의결한 안건들의 자구 정리 등에 관한 사항은 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고하셨습니다.

이진수 차관님, 배형원 차장님을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

보좌진, 수석전문위원을 비롯한 위원회 직원, 속기사 여러분도 수고하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(10시59분 산회)

○출석 위원(10인)

김기표 김용민 나경원 박균택 박은정 박준태 서영교 이성윤 장경태 조배숙

○출석 전문위원

수석전문위원 정환철

전문위원 박병섭

○정부측 및 기타 참석자

법무부

차관 이진수

출입국·외국인정책본부장 차용호

○법원측 참석자

법원행정처

차장 배형원

임시회의록